XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-41044

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Cooperativa dos Produtores de Conilon do Norte Capixaba (fictícia), CNPJ 73.927.544/0001-81, com sede em São Gabriel da Palha/ES, vigente de 01/11/2026 a 01/11/2027, com data de retroatividade fixada em 01/03/2017, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 2,5 milhões, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 39.750,00 e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por Reclamação.

Atividade: cooperativa de café — café conilon. Porte: 2.100 cooperados, maioria familiar. Localização: São Gabriel da Palha/ES (região Sudeste). Perfil: pequeno produtor / agroindústria. Particularidades informadas na proposta: irrigação e crise hídrica; Pronaf. A Tomadora concede, repassa ou intermedia crédito rural.

Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

Cláusula 2ª – Pessoas Seguradas

Considera-se Segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da Tomadora e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do Segurado.

Cláusula 3ª – Cobertura Básica — Side A

A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando a Tomadora não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 1,2 milhão, sem participação obrigatória do Segurado (franquia).

Cláusula 4ª – Side B — Reembolso da Sociedade

O reembolso à Tomadora limita-se aos Custos de Defesa efetivamente pagos e comprovados, sujeito à participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil e à prévia anuência da Seguradora a cada desembolso.

Cláusula 5ª – Período de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/03/2017.

Cláusula 6ª – Aviso de Fatos e Circunstâncias

Circunstâncias somente serão consideradas se notificadas com identificação do reclamante e do valor pretendido, durante a vigência.

Cláusula 7ª – Limite Máximo de Indenização Agregado

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 2,5 milhões, no agregado por período de vigência, nele incluídos Custos de Defesa, coberturas adicionais e a Cobertura Básica C.

Cláusula 8ª – Sublimites de Coberturas Adicionais

Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 250 mil; custos emergenciais, 10% do LMG; custos de publicidade, 5% do LMG; processos ambientais, 5% do LMG.

Cláusula 9ª – Restabelecimento do Limite

A reintegração do limite dependerá de análise de aceitação e pagamento de prêmio adicional a ser fixado pela Seguradora.

Cláusula 10ª – Franquia

Aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por reclamação a todas as coberturas, inclusive à Cobertura Básica A, e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Cláusula 11ª – Despesas de Defesa e o Limite

Os Custos de Defesa integram e reduzem o Limite Máximo de Garantia, estando sujeitos ao sublimite de 30% do LMG.

Cláusula 12ª – Nomeação de Patrono

O Segurado poderá escolher livremente seus advogados, cabendo à Seguradora apenas verificar a razoabilidade dos honorários.

Cláusula 13ª – Territorialidade

Esta apólice cobre exclusivamente reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

Cláusula 14ª – Extensão a Controladas

Novas controladas são incluídas automaticamente desde que seus ativos não excedam 25% dos ativos consolidados da Tomadora; acima disso, mediante aceitação expressa.

Cláusula 15ª – Arbitragem e Foro

Eventuais divergências serão submetidas ao foro do domicílio do Segurado.

Cláusula 16ª – Direito de Regresso

A Seguradora sub-roga-se nos direitos contra terceiros, não exercendo regresso contra os Segurados salvo em caso de dolo.

Cláusula 17ª – Prioridade de Pagamentos

Os pagamentos serão realizados na ordem cronológica de apresentação das reclamações, sem prioridade entre coberturas.

Cláusula 18ª – Riscos Excluídos

18.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

18.1.1 Atos Intencionais e Fraudulentos: Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso ou fraudulento do Segurado, somente após decisão judicial ou arbitral final e irrecorrível que o reconheça. Os Custos de Defesa serão adiantados até essa decisão.

18.1.2 Segurado contra Segurado: Excluem-se reclamações movidas pela Tomadora ou por outro Segurado, salvo ações derivadas propostas por acionistas minoritários sem participação dos Segurados.

18.1.3 Riscos Ambientais: A exclusão de poluição não se aplica aos Custos de Defesa do Segurado nem a reclamações de acionistas decorrentes de evento ambiental.

18.1.4 Dados e Sistemas: A exclusão de riscos cibernéticos não se aplica a reclamações por falha de supervisão ou governança do Segurado sobre segurança da informação e proteção de dados.

18.1.5 Fatos Pretéritos: Excluem-se reclamações relativas a fatos conhecidos por qualquer Segurado signatário da proposta antes do início de vigência.

18.1.6 Multas Civis e Administrativas: Estão excluídas quaisquer multas, penalidades, sanções ou indenizações punitivas, de qualquer natureza.

CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

Cláusula Particular Rural nº 1 – Atos de Gestão em Operações de Crédito Rural

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em processos administrativos do Banco Central relativos a operações de crédito rural e ao Proagro, até o sublimite de R$ 500 mil.

Cláusula Particular Rural nº 2 – Responsabilidade Ambiental na Cadeia de Fornecimento

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

Cláusula Particular Rural nº 3 – Insolvência da Tomadora

Em caso de recuperação judicial da Tomadora, a cobertura permanece vigente para atos anteriores ao pedido.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO